Comprendre le droit canadien

11e année · Corrigé B

Nom : _____

Date : _____

Partie 1

1. **a) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informée de ce droit** — L'alinéa 10b) de la Charte donne à une personne arrêtée le droit…
2. **c) le demandeur** — Dans une affaire civile, la personne qui poursuit s'appelle…
3. **b) Tout le monde, y compris le gouvernement, doit respecter la loi** — Que signifie la primauté du droit ?
4. **c) La signature d'un avocat** — Lequel de ces éléments n'est PAS nécessaire à un contrat valide ?
5. **b) Le droit criminel** — Selon l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, quelle compétence appartient au Parlement ?
6. **b) Une intention coupable** — Que signifie mens rea ?

Partie 2

3 — Le Parlement adopte le premier Code criminel (1892)

5 — L'arrêt R. c. Gladue : la peine et les délinquants autochtones (1999)

1 — La Grande Charte (Magna Carta) limite le pouvoir du roi d'Angleterre (1215)

2 — L'Acte de Québec maintient le droit civil français au Québec (1774)

4 — La Déclaration canadienne des droits est adoptée (1960)

Partie 3

Expliquez la primauté du droit et pourquoi elle est importante, à l'aide d'un exemple tiré du droit canadien.

Une bonne réponse mentionne : Personne, y compris les gouvernements et leurs représentants, n'est au-dessus de la loi ; les lois sont publiques et appliquées également ; les actes du gouvernement doivent reposer sur une autorité légale ; les tribunaux sont indépendants et peuvent contrôler les gouvernements. Exemple : l'arrêt Roncarelli c. Duplessis (1959), où un premier ministre a été tenu responsable d'avoir fait annuler un permis d'alcool sans autorité légale ; ou des tribunaux qui invalident des lois contraires à la Charte.

Libre d'impression et de copie pour votre classe. canada-quiz.com/fr/canadian-law-grade-11.html